

1501217-84.2020.8.26.0363

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... do envolvimento do último com o tráfico de drogas, a primeira houve por bem por fim àquele relacionamento. Passado algum tempo, outrossim, a ofendida acima nomeada passou a namorar a (segunda) vítima Lucas. Insatisfeito com tal situação e, movido por ciúme, o réu deliberou matá-los. Na data dos fatos, o acusado se dirigiu à residência de Lucas e, no exato instante em que o casal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501217-84.2020.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501217-84.2020.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2241467/2020 - DEL.DEF.MUL. MOGI MIRIM, 9274461 - DEL.DEF.MUL. MOGI MIRIM, 368/20/909 - DEL.DEF.MUL. MOGI MIRIM, 2241467 - DEL.DEF.MUL. MOGI MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FELIPE MARQUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

GUILHERME FELIPE MARQUES, já qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, II, c.c. artigo 14, II, por duas vezes contra

cada vítima, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 27 de setembro de 2020, por volta das 03h, na Rua Alcindo Pissinatti, nº 168, Vila Dias, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, imbuído de ânimo homicida e impelido por motivo fútil, não apenas tentou atropelar, mas também efetuou disparos de arma de fogo em Tamires Gomes Soares e Lucas Moreira de Souza Silva, sem, contudo, atingi-los; assim agindo, deu início à execução de 02 (dois) homicídios qualificados contra cada vítima que não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a denúncia, a vítima Tamires e o acusado mantiveram união estável por aproximadamente 09 anos e, mercê do envolvimento do último com o tráfico de drogas, a primeira houve por bem por fim àquele relacionamento. Passado algum tempo, outrossim, a ofendida acima nomeada passou a namorar a (segunda) vítima Lucas. Insatisfeito com tal situação e, movido por ciúme, o réu deliberou matá-los. Na data dos fatos, o acusado se dirigiu à residência de Lucas e, no exato instante em que o casal chegava no imóvel, lançou seu automóvel contra as vítimas sem, contudo, atingi-las (ambos se jogaram na calçada e conseguiram evitar o choque). Na sequência, o réu deixou o local e, após se apoderar de uma arma de fogo, retornou prontamente ao encontro de seus desafetos; ao visualizá-los na garagem, o acusado efetuou vários disparos na direção dos ofendidos sem, contudo, atingi-los (ambos conseguiram se refugiar no interior da casa).

Nesta data, os membros do Conselho de Sentença reconheceram a prática, pelo réu, daquele primeiro homicídio tentado contra a vítima Tamires, mediante resposta positiva aos quesitos 01 (4X1), 02 (4X0) e 03 (4X0) da primeira série; afastaram a absolvição, mediante resposta negativa aos quesitos 04 (4X1), também da primeira série; reconheceram, por fim, a qualificadora referente ao motivo fútil, mediante resposta positiva ao quesito 05 (4X2) também da primeira série. Os jurados foram além disso, para reconhecer também a prática, pelo réu, do primeiro homicídio tentado contra a vítima Lucas, mediante resposta positiva aos quesitos 01 (4X0), 02 (4X0) e 03 (4X0) da segunda série; afastaram a absolvição, mediante resposta negativa aos quesitos 04 (4X1), também da segunda série; reconheceram, por fim, a qualificadora referente ao motivo fútil, mediante resposta positiva ao quesito 05 (4X1) também da segunda série. O Conselho de Sentença reconheceu, ainda, o segundo homicídio tentado contra a vítima Tamires, mediante resposta positiva aos quesitos 01 (4X0), 02 (4X0) e 03 (4X2) da terceira série; afastaram a absolvição, mediante resposta negativa aos quesitos 04 (4X1), também da terceira série; reconheceram, por fim, a qualificadora referente ao motivo fútil, mediante resposta positiva ao quesito 05 (4X1) da terceira série. Os jurados reconheceram, por fim, a prática pelo réu daquele segundo homicídio tentado contra a vítima a vítima Lucas, mediante resposta positiva aos quesitos 01 (4X0), 02 (4X0) e 03 (4X1) da quarta série; afastaram a absolvição, mediante resposta negativa aos quesitos 04 (4X0), também da quarta série; reconheceram, por fim, a qualificadora referente ao motivo fútil, mediante resposta positiva ao quesito 05 (4X0) também da quarta série.

Resta, então, fixar a reprimenda.

I - Dos homicídios perpetrados mediante atropelamento:

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, anoto a existência de antecedentes criminais (condenações definitivas proferidas nas ações penais nº 0002790-92.2015.8.26.0272 cujo trâmite se deu perante a 2ª Vara de Itapira, e 0001893-48.2016.8.26.0363 cujo trâmite se deu perante a 3ª Vara de Mogi Mirim). Tais dados revelam má conduta social, personalidade voltada para o crime e verdadeira indiferença para com a Lei Penal. Justifica-se, pois, o arbitramento de pena base acima do mínimo legal, sob pena de se dispensar ao acusado tratamento idêntico àquele merecido por condenados primários, sem quaisquer tismes em sua vida pregressa. Fixo a pena base, então, em 14 (quatorze) anos de reclusão, já considerada aqui a qualificadora referente ao motivo fútil (artigo 121, § 2º, II,

do Código Penal).

O documento encartado a fls. 374/379 indica ainda a reincidência (condenação proferida na ação penal nº 0000226-60.2016.8.26.0546 cujo trâmite se deu perante a Vara Criminal de Mogi Guaçu), circunstância agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal. Daí novo acréscimo, à razão de 1/6, para perfazer 16 (dezesesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nem se diga sobre eventual bis in idem, pois os antecedentes considerados para aferição da conduta social e personalidade do réu são diversos daquele capaz de fazer gerar a reincidência:

“Inocorre bis in idem na dupla majoração da pena pelos maus antecedentes e reincidência na hipótese em que o réu ostenta mais de uma condenação definitiva anterior” (TACRIM-SP – Ap – Rel. Fernando Miranda – j. 07.05.1998 – RJTAcrim 39/251).

“Somente ocorre bis in idem na fixação da pena, pela majoração em razão de maus antecedentes e reincidência, quando o acusado possuir apenas uma condenação anterior capaz de gerar aumento a título de circunstância judicial e, depois, pela agravante genérica, o que não há quando há duas ou mais condenações pretéritas, permitindo-se, nestas hipóteses a dupla exasperação” (TACRIM – SP – Ap – Rel. René Nunes – j. 12.02.1998 – RJTAcrim 37/159).

Não há circunstâncias atenuantes.

Com relação às causas de aumento de pena, não há como refugir à incidência daquela norma inserta no artigo 70 do Código Penal (passível de reconhecimento independentemente de quesito específico por se tratar de matéria técnica atinente à pena, consoante v. acórdão proferido pela C. 4ª Câmara de Direito Criminal em 17/09/2021 nos autos da Apelação nº 0039353-33.2013.8.26.0506 da Comarca de Ribeirão Preto, relator o eminente Desembargador Roberto Porto). Caracteriza-se o concurso formal de crimes pela prática de duas ou mais infrações, mediante única ação ou omissão do agente. Cuidando-se de concurso formal próprio, a consequência reservada pelo legislador é a exasperação da pena de 1/6 (um sexto) até a metade. No caso em voga, houve dois homicídios tentados, não obstante uma a ação delituosa (único atropelamento). Daí acréscimo, à razão de 1/6 (um sexto), para perfazer 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Com relação às causas de diminuição de pena, não há se olvidar a presença daquela estampada no artigo 14, II, do Código Penal, rectius, tentativa. A presente redução, como ressabido, se faz com base na quantidade de iter criminis percorrido pelo autor da conduta. No caso em discussão o acusado praticou atos hábeis ao atingimento do momento consumativo sem, contudo, ferir as vítimas. A redução, então, pode ser de ser feita à razão de 2/3 (dois terços).

Torno definitiva a pena privativa de liberdade pelos homicídios tentados perpetrados mediante atropelamento, dessarte, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

II – Dos homicídios perpetrados mediante disparos de arma de fogo:

Valendo-me dos argumentos expostos em relação primeiro delito (antecedentes criminais), fixo a pena base aqui em 14 (quatorze) anos de reclusão para cada um dos crimes, já considerada a qualificadora referente ao motivo fútil.

À vista da reincidência já referida (circunstância agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal), faz-se novo acréscimo, também à razão de 1/6 (um sexto), para atingir 16 (dezesesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada

um dos crimes.

Não há circunstâncias atenuantes.

Ausentes quaisquer causas gerais ou especiais de aumento de pena, impõe-se observar a presença daquela causa geral de diminuição de pena estampada no artigo 14, II, do Código Penal, *rectius*, tentativa. No caso em discussão o acusado praticou todos os atos hábeis ao atingimento do momento consumativo sem, porém, atingir as vítimas. A redução, de igual sorte, há de ser feita à razão de 2/3 (dois terços).

Torno definitivas as penas privativas de liberdade para os homicídios tentados perpetrados mediante disparos de arma de fogo, *dessarte*, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para cada um deles.

Ante o exposto e, o soberano veredicto dos Senhores jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e condeno GUILHERME FELIPE MARQUES, já qualificado nos autos, à pena de: I) 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, II, c.c. artigos 14, II, e 61, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e; II) 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, II, c.c. artigos 14, II, e 61, I, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Ausentes os requisitos autorizadores, não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, *caput*, do Código Penal) nem de suspensão condicional da pena (artigo 77, *caput*, do mesmo Diploma Legal).

O regime inicial de cumprimento da pena há de ser o fechado, único compatível com a gravidade dos crimes (daqueles ditos *hediondos*), com a quantidade de pena imposta, com os antecedentes criminais e, sobretudo, com a reincidência (artigo 33, § 2º, do Código Penal).

Presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade. À gravidade dos crimes (que bem revela periculosidade), somam-se a extensão da sanção (que, decerto, tem evidente aptidão de incutir no apenado a intenção de evitar o correlato cumprimento), os antecedentes e, mais que isso, a reincidência. E se a despeito de anteriores inquéritos, processos, prisões e condenações insiste ele em delinquir, demonstra, às escâncaras, personalidade voltada para o crime, indiferença para com a lei penal, além da absoluta ineficácia dissuasória das sanções penais antes impostas. Daí a estrita necessidade da custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei e, mais que isso, a própria credibilidade da Justiça. Recomende-se, pois, o acusado na prisão em que se encontra (despicienda a expedição de novo mandado de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele pleitear eventual progressão de regime na execução provisória, se e quando atendidos os requisitos legais aplicáveis à espécie (inclusive aqueles ditos subjetivos).

Expeça-se ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão para as anotações pertinentes. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e remeta-se cópia da sentença às vítimas.

Custas e despesas *ex lege* (artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03). Por sua atuação parcial no feito, arbitro a honorária do I. Advogado nomeado em 70% (setenta por cento) da tabela respectiva; oportunamente, expeça-se certidão.

Ante a prisão preventiva do réu também por outro feito (registro nº 1504162-

47.2020.8.26.0362), afixe a Serventia a tarja respectiva (verde).

Publicada no Plenário do Tribunal do Júri, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Mogi Mirim, 23 de agosto de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ PRESIDENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA